

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Generalstaatsanwalt in Köln
Reichenspergerplatz 1
50670 Köln

Jan Kechel
Auenstr. 16
88356 Ostrach
E-Mail: jan@kechel.de
Datum: 30.01.26

**Beschwerde gegen Einstellungsverfügung ohne Auflagen oder Weisungen
der Staatsanwaltschaft Köln vom 22.01.2026 - Az. 551 Js 15/26**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Köln vom 22.01.2026 ein.

Begründung:

Die Staatsanwaltschaft hat den Anfangsverdacht der Untreue (§ 266 StGB) oder des Betrugs (§ 263 StGB) mit folgender Begründung verneint:

Die von Ihnen beantragte Einleitung eines Ermittlungsverfahrens setzt voraus, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer verfolgbaren Straftat bestehen.

Zur Rechtsfehlerhaftigkeit der Einstellungsverfügung:

Durch die Weiterleitung meiner Anzeige der Konstanzer StA, mit der ich die selben Vergehen im Zuständigkeitsbereich der Konstanzer Genehmigungsbehörden anzeigen wollte, sind bisher keine konkreten Betrugsfälle im Zuständigkeitsbereich der Kölner

Bezirksregierung an die StA Köln übermittelt worden.

Das hole ich hiermit nach. Wie man der Natur der Sache entnehmen kann, ist es aber ein leichtes, ausreichend tatsächliche äquivalente Betrugsfälle in Köln zu ermitteln:

GuD-Kraftwerke im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Köln:

Statkraft Knapsack I (880 MW)

- CO₂ pro Jahr: ca. 1.850.000 t
- CO₂ 20 Jahre: ca. 37.000.000 t
- Carbon-Removal-Kosten 20 Jahre: 18,5 - 37 Mrd. Euro

Statkraft Knapsack II (430 MW)

- CO₂ pro Jahr: ca. 900.000 t
- CO₂ 20 Jahre: ca. 18.000.000 t
- Carbon-Removal-Kosten 20 Jahre: 9 - 18 Mrd. Euro

HKW Köln-Merkenich GuD (124 MW)

- CO₂ pro Jahr: ca. 260.000 t
- CO₂ 20 Jahre: ca. 5.200.000 t
- Carbon-Removal-Kosten 20 Jahre: 2,6 - 5,2 Mrd. Euro

Summe (nur diese 3 Anlagen):

- CO₂ 20 Jahre: 60,2 Mio. t
- Carbon-Removal-Kosten 20 Jahre: 30,1 - 60,2 Mrd. Euro

** Berechnung bei 500-1.000 €/t Carbon-Removal-Kosten*

Zudem hat die Staatsanwaltschaft verkannt, dass der Anfangsverdacht nach § 152 Abs. 2 StPO keine hohe Wahrscheinlichkeit erfordert, sondern lediglich "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte". Angesichts der Höhe der nicht ausgewiesenen Verbindlichkeiten (30-30 Mrd. € allein für diese 3 Anlagen) und der eindeutigen Ausweispflicht nach §§ 7, 11, 17 BHO/LHO hätte die Staatsanwaltschaft zumindest ermitteln müssen, ob die Amtsträger diese Pflicht kannten oder hätten kennen müssen.

Die pauschale Verneinung des Anfangsverdachts ohne Ermittlungen zum subjektiven Tatbestand ist ermessensfehlerhaft.

Im Einzelnen:

1. Verfassungsrechtliche Verpflichtung zu Carbon-Removal

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, die nach 2030 erforderlichen Reduktionsmaßnahmen rechtzeitig festzulegen, um einen "freiheitsschonenden Übergang" zu ermöglichen (BVerfG 1 BvR 2656/18, Rn. 195). Der IPCC-Sachstandsbericht AR6, auf den sich das BVerfG stützt, stellt fest: Bei Fortsetzung der derzeitigen Emissionstrends ist Carbon Dioxide Removal zwingend erforderlich, um nach einem temporären Überschreiten ("Overshoot") wieder auf 1,5°C zurückzukehren.

Jedes weitere genehmigte Gaskraftwerk schafft zum Zeitpunkt der Genehmigung die Verbindlichkeit, das gesamte über die Laufzeit erzeugte CO₂ aus fossilem Kohlenstoff 1:1 wieder zu entfernen.

Diese wissenschaftliche Erkenntnis ist keine politische Meinung, sondern Grundlage der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung.

Deutschland hat seine Emissionen seit 1990 um etwa 40% reduziert - global stiegen die Emissionen im gleichen Zeitraum um über 60%. Bei diesem Trend ist Carbon-Removal faktisch unausweichlich.

Die verfassungsrechtliche Verpflichtung zu Carbon-Dioxide-Removal löst die haushaltsrechtliche Ausweispflicht aus. Nach § 17 Abs. 2 BHO/LHO sind bei mehrjährigen Maßnahmen die "voraussichtlichen Gesamtkosten" darzulegen. Diese Pflicht gilt nicht erst bei gesetzlich festgelegten Zahlungspflichten, sondern bereits bei wirtschaftlich unvermeidbaren Folgekosten.

Vergleichbar sind:

- Pensionsrückstellungen (ausgewiesen, obwohl künftige Regierungen das System ändern könnten)
- Renaturierungskosten bei Steinbrüchen (ausgewiesen ab Genehmigung, nicht erst bei Stilllegung)
- Atom Müll-Endlagerkosten (ausgewiesen, obwohl Endlager noch nicht existiert)

Zur Schwere der Pflichtverletzung: Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Verschiebung von Emissionslasten in die Zukunft die Freiheitsrechte künftiger Generationen verletzt (1 BvR 2656/18, Rn. 183, 192). Die hier gerügte Nichtausweisung von Verbindlichkeiten ist eine solche verfassungswidrige Lastenverschiebung.

2. Verstoß gegen Haushaltsgrundsätze

Genehmigungen dürfen keine erheblichen Nachteile verursachen. Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten, dass keine erheblichen Nachteile für die Allgemeinheit hervorgerufen werden **können** (§ 5 Abs. 1 BImSchG), Abs. 2 besagt, dass Vorsorge getroffen werden **muss** (§ 5 Abs. 2 BImSchG).

Carbon-Dioxide-Removal-Kosten sind erhebliche lokale Nachteile: Sie erzeugen konkrete Verbindlichkeiten bei Steuerzahlern im Zuständigkeitsbereich der Genehmigungsbehörde, nicht diffuse globale Klimafolgen wie im KSG, TEHG oder BEHG behandelt.

Die verfassungsrechtliche Verpflichtung zu Carbon-Dioxide-Removal begründet nach § 17 Abs. 2 BHO die Pflicht, die "voraussichtlichen Gesamtkosten" zu ermitteln und auszuweisen.

Das systematische Verschweigen dieser Verbindlichkeiten verstößt gegen § 7, § 11 und § 17 BHO/LHO und erfüllt den Tatbestand der Untreue (§ 266 StGB) oder des Betrugs (§ 263 StGB).

Die Höhe der Verbindlichkeiten ist nicht spekulativ, sondern konkret nachvollziehbar:

1. PIK-Studie ermittelt 388-500 €/t als konservative Schätzung
2. Carbon-Dioxide-Removal kann bereits heute von Anbietern wie Climeworks, Carbon Engineering oder Carbfix erworben werden. Aktuelle Marktpreise liegen bei 600-1.200 €/t.

Die Verbindlichkeit entsteht mit der Emission, nicht erst mit der Fälligkeit. Dies entspricht dem handelsrechtlichen Grundsatz der periodengerechten Zuordnung (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB): Aufwendungen sind dem Geschäftsjahr zuzurechnen, in dem sie verursacht werden.

Dass der Gesetzgeber die Fälligkeit dieser Verbindlichkeiten noch nicht geregelt hat, ändert nichts an ihrer Existenz. Nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, wenn die Verpflichtung dem Grunde nach besteht, aber nach Höhe oder Zeitpunkt ungewiss ist. Genau dies trifft auf Carbon-Dioxide-Removal-Kosten zu.

Hinzu kommt: Bei Überschreitung klimatischer Kipppunkte können selbstverstärkende Effekte eintreten, die den Entfernungsbedarf vervielfachen. Dies erhöht das Risiko, macht die Kosten aber nicht spekulativ – es unterstreicht vielmehr die Dringlichkeit der Ausweisung.

Nach BGH-Rechtsprechung kann der Vermögensschaden bereits in der Begründung einer Verbindlichkeit liegen (BGHSt 21, 384, 385 - Provisionsvertreter-Fall; BGHSt 16, 220; BGHSt 23, 300). Das BVerfG hat klargestellt, dass der Vermögensschaden konkret zu beziffern ist (BVerfGE 126, 170, 211 f.).

Abschließend: Die Kölner Behörden haben mit der Genehmigung der Kraftwerke Verbindlichkeiten in Höhe von 30-60 Mrd begründet, ohne diese auszuweisen. Dies ist der Kern des Tatvorwurfs.

Im Übrigen verweise ich auf meine Strafanzeige vom 10.01.2026, die ihnen am 4.11.2025 von der StA Konstanz übermittelt wurde, sowie die **vollständige rechtliche Argumentationskette** im Anhang.

Antrag:

Ich bitte um Aufhebung der Einstellungsverfügung und Anweisung an die Staatsanwaltschaft Köln, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.

Über eine Einstellung mit Auflagen oder Weisungen würde ich mich sehr freuen!

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

Anlagen

1. Auszug Stellungnahme für das Bundesverfassungsgericht zu den Verfassungsbeschwerden 1 BvR 1699/24, 1 BvR 2098/24 und 1 BvR 2113/24 sowie 1 BvR 2240/24
2. Auszug Ariadne-Analyse Energiewende auf Netto-Null: Passen Angebot und Nachfrage nach CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre zusammen?
3. **Carbon-Dioxide-Removal - Vollständige rechtliche Argumentationskette**
4. Anteillige Klimafolgen zur Abgrenzung zu den hier beanstandeten 1:1 zuordenbaren Folgekosten
5. Few realistic scenarios left to limit global warming to 1.5°C
6. ESD Ideas: Climate tipping is not instantaneous – the duration of an overshoot matters